

1522538-27.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... legal.

É reincidente, antes condenado por roubo (4ª Vara Criminal) com trânsito em julgado em 18/05/2018, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

Considerada a atenuante genérica da confissão, sem o condão de impor fixação da pena abaixo do mínimo legal - Sumula 231 - STJ, retorna ao piso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522538-27.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522538-27.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2271032/2022 - 67º D.P. JARDIM ROBRU, 27847140

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIKE ANTONIO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1220/2022

MAIKE ANTONIO DA SILVA, está sendo processado incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 51-53 segundo a qual "[...] em 4 de outubro de 2022, no estabelecimento comercial situado na Avenida Nordestina, número 3077, Vila Curuca nesta comarca da Capital, MAIKE ANTONIO DA SILVA, qualificado a fl. 5, subtraiu para si, diversos alimentos avaliados em R\$ 370,60, conforme auto exibição e apreensão de fl. 14, de propriedade do MERCADO ASSAI. Segundo o que se apurou, imbuído do ânimo de subtração, MAIKE ingressou no supermercado, colocou os produtos no interior de uma sacola plástica e passou pelos caixas do supermercado sem efetuar o pagamento. Após o denunciado deixar o mercado sem pagar pelos produtos, o fiscal seguiu em seu encalço, abordando-o no estacionamento da loja em posse dos produtos sem o cupom fiscal das mercadorias (fls. 15). [...]."

A materialidade delitativa consta em auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14, fotografia de fls. 16 e laudo pericial de fls. 69-70.

Recebida a denúncia em 17/10/2022 (fls. 59-60). O réu foi citado em 01/11/2022 (fls. 88).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

Nesse sentido, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório vai ao encontro da materialidade delitiva constante em auto de exibição e apreensão de folha 14 e, ao final, convergente aos termos da confissão judicial.

Segundo a testemunha Anderson Mota Do Nascimento afirmou que na condição de funcionário do estabelecimento pôde ver o réu entrar portando uma sacola preta ao se dirigir à prateleira no corredor e retirar as mercadorias com as quais deixou o estabelecimento sem que efetuasse o devido pagamento. Fora abordado na posse do produto do crime que consistia em 07 potes de Nutella e 05 porções de carne seca marca "Friboi".

Convergente ao conteúdo probatório acima está o depoimento do policial civil Oséas Fernando Oliveira Torres ao afirmar ter sido instado a comparecer no local em razão da ocorrência de um furto e, ali já estava detido por seguranças, bem como, apreendido o produto do crime, oportunidade em que o depoente ouviu do réu a confissão informação alegando que passasse por necessidade.

Em sede judicial, em consonância ao contexto probatório acima, o réu confessou a prática delitiva, admitindo inteira veracidade ao teor da peça acusatória e prova oral concluída ao longo da instrução criminal.

Considero, entretanto, tentado o crime.

Nesse sentido, o réu teve sua ação acompanhada visualmente por funcionário desde o início até sua detenção na posse do produto do crime, não havendo tempo compatível ao apossamento tranquilo ou desviado sobre o bem subtraído.

Não reconheço a atipicidade da conduta por ser o réu portador de antecedentes criminais, evidenciando que a ilicitude o acompanha, impossível se afastar a relevância necessária à conduta representativa de perfil inclinado ao cometimento de crimes, mormente, comparecendo em juízo representante legal da empresa vítima, evidenciando interesse em ver a lei incidir para proteção ao bem juridicamente tutelado.

Não se trata de crime impossível, surpreendido o réu por funcionário que, ao suspeitar de sua conduta, passou a acompanhá-lo e, portanto, sendo pessoal e casual a forma de interceptação à ação delitiva, tornando o meio relativamente incapaz para a consecução do crime, afastada, portanto, incidência do artigo 17 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno MAIKE ANTONIO DA SILVA incurso no artigo 155 caput c/c artigo 14 inciso II do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias multa no piso legal.

É reincidente, antes condenado por roubo (4ª Vara Criminal) com trânsito em julgado em 18/05/2018, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

Considerada a atenuante genérica da confissão, sem o condão de impor fixação da pena abaixo do mínimo legal - Sumula 231 - STJ, retorna ao piso legal em 01 ano de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

Reduz-se a pena retro de fração de 2/3 em razão da modalidade tentada, resultando a pena, ao final, em 04 meses de reclusão e 03 dias-multa fixada no piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser delineada em sede de execução penal.

Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA